

자산포기안내서

사 건 2025하합684 파산선고
채 무 자 주식회사 지인건설
파산관재인 변호사 최동욱

파산관재인은 아래와 같이 파산재단에 속하는 자산의 환가를 포기할 예정이오니, 채권자들 중에서 이에 대하여 이의가 있는 자는 2026. 7. 15.까지 파산관재인(02-6334-0817)이나 서울회생법원 제12부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 환가포기 대상자산

순번	자산종류	상대방	금액(원)/수량	비고
1	채권	주식회사 미래기초기술	158,640,679	-회계상 잔존 한 것으로 실제 잔존 채권액은 다를 수 있음(채무자와 상대방 간 금전거래 다수 존재함) -채무자 회사와 대표자가 동일 -사실상 파산상태(채무자 대표자는 파산신청 비용 부족으로 해당 업체 파산신청을 하지 못한 것이라고 진술, 자산 경매과정에서 수차례 유찰되어 저당권자도 피담보채권을 모두 회수하지 못한 것으로 보임)
2	주식	주식회사 미래기초기술	보통주식 35,000주 (출자금액: 350,000,000원)	-채무자 회사와 대표자가 동일 -사실상 파산상태(채무자 대표자는 파산신청 비용 부족으로 해당 업체 파산신청을 하지 못한 것이라고 진술, 자산 경매과정에서 수차례 유찰되어 저당권자도 피담보채권을 모두 회수하지 못한 것으로 보임)
3	미수금	주식회사 제이에이치	3,091,000	-2015년 거래 후 회계상 정리되지 않은 미수금에 불과함 -2015년 마지막 거래 이후 추심 등 사실 부존재하여 소멸시효 완성 명백

4	컨테이너 박스	홍천군 서면 소재	2동	-채무자가 다른 업체와 협업하는 과정에서 건축허가 명의만 빌려준 것 -해당 컨테이너 매입 근거자료 부존재하여 채무자 소유로 볼 근거 없음 -홍천군은 채무자에 부과했던 재산세를 멸실을 이유로 부과취소함 -잔존 컨테이너박스가 채무자 명의의 건축허가를 얻어 만들어진 것인지 불확실
---	------------	--------------	----	--

2. 자산환가포기 이유

가. 순번 1, 2 자산에 대하여

대상자산들은 채무자의 대표자가 운영중이던 관계사인 주식회사 미래기초기술에 대한 채권과 주식입니다. 파산관재인은 파산선고 직후 해당 자산들에 대한 조사 후 채무자 대표자를 통하여 주식회사 미래기초기술의 공장에 대한 경매절차 진행경과를 살펴왔습니다¹⁾. 주식회사 미래기초기술의 공장은 현재 유찰을 거듭하여 4회차에 매각되더라도 매각금액으로 저당권자들의 피담보채권을 모두 변제하기에도 부족할 것이 명백할 것으로 보입니다²⁾. 또한 주식회사 미래기초기술은 대부분의 직원이 퇴사하고 정상적인 운영이 어려운 상태이며 다액의 세금채납도 존재하는 것으로 보입니다. 파산관재인은 채무자 대표자에게 주식회사 미래기초기술의 법인회생 신청 가능성을 문의하였는데 채무자 대표자는 주식회사 미래기초기술의 법인회생 신청을 위한 비용 마련조차 어려운 상황이라 신청을 포기한 상태임을 밝혔습니다. 위와 같이 주식회사 미래기초기술은 사실상 파산상태인바 추가적인 추심을 위한 비용과 시간을 들이는 것은 파산재단의 절차비용 및 재단채권 증가 위험만 키우고 파산절차의 신속한 종료를 통한 재단채권자들의 만족시점을 지연시키는

1) 최근 경매법원에서 해당 부동산 입주기업 업종제한과 관련하여 현황조사를 추가진행하고 있는데 업종제한사유가 있는 것으로 확정될 경우 낙찰가는 더욱 낮아질 것으로 보입니다.

2) 해당 부동산의 채권최고액은 약 47억원이고 피담보채무는 채무자 대표자 진술에 의할 때 경매개시 당시 약 42억원이었던 것으로 보이는데 3차례 유찰로 인해 진행예정인 매각기일의 최저입찰가는 20억원을 조금 상회하는 수준에 불과하여 매각금액으로 저당권자의 피담보채무를 모두 변제하기에 부족할 것이 명백한 상황입니다.

결과를 초래해 채권자들에게 불이익할 것으로 보입니다.

나. 순번 3 자산에 대하여

파산관재인은 미수금에 대하여 조사하였는데 채무자 대표자의 진술 등을 고려할 때 해당 미수금은 2015년 마지막 거래를 한 주식회사 제이에이치에 대한 것으로 부가세 문제 등을 정리하는 과정에서 회계상으로만 잔존한 것이고 실제 회수가 가능한 것은 아니었던 것으로 보입니다. 가사 해당 채권이 실제 잔존한 것이라 할지라도 채무자와 주식회사 제이에이치와의 거래는 2015년 이후 없었고 해당 채권을 추심하기 위한 조치는 부존재하여 해당 미수금 채권은 공사대금채권으로 3년의 소멸시효가 파산선고 전 완성되었음이 명백합니다.

다. 순번 4. 자산에 대하여

1) 조사경위

파산관재인은 채무자의 우편물을 조사하는 과정에서 해당 자산과 관련하여 홍천군으로부터 부과된 재산세가 존재하는 사정을 확인하였습니다. 파산관재인은 홍천군의 재산세 담당자와 연락하여 재산세 관련 조사를 진행하던 중 홍천군은 해당 컨테이너가 멸실되었다는 이유로 재산세 부과를 취소하였습니다(파산관재인은 홍천군 담당자에게 채무자의 파산사실을 알리고 관련 조사를 하였는데 홍천군은 채무자에 대하여 재단채권신고를 하지 않고 있습니다.). 파산관재인은 현장을 직접 방문하였는데 재산세 부과의 근거가 된 컨테이너박스인지는 불명확하나 컨테이너박스 2동이 잔존한 사정을 확인하였습니다.

2) 환가포기의 이유

첫째, 해당 컨테이너박스의 경우 채무자의 채무상대표에 기재가 없었고 채무자에 부과되었던 재산세를 홍천군청에서 취소한 사정과 채무자 대표자를 통해 확인한 해당 컨테이너 설치 경위를 고려하면 해당 컨테이너박스가 채무자 소유라고 확신할 근거는 부족합니다³⁾. 둘째, 파산관재인은 해당 자산의 환가가치를 파악하기 위하여 해당 자산의 사진을 도산절차자산매각전문가에게 보내고 견적을 요구하였는데 해당 컨테이너들의 경우 실험을 위하여 컨테이너 외부에 특수콘크리트가 부착되어 폐기물처리비용을 고려하면 매입할 수 없다는 답을 얻었을 만큼 환가가치는 특수 폐기물 처리비용을 고려하면 부존재하거나 극히 낮습니다. 셋째, 환가시도시 해당 컨테이너가 보관된 토지 소유자 등과 법적분쟁이 불가피하여 불필요한 재단채권 및 절차비용 증가 위험이 큰 사정 등을 종합적으로 고려하면 해당 컨테이너박스의 환가를 추가적으로 시도하는 것이 파산절차의 지연을 초래하여 재단채권자들의 배당을 지연시키는 결과만을 초래해 파산재단에 유리하지 않습니다. 따라서 파산관재인은 불필요한 재단채권과 절차비용의 증가를 막고 신속한 재단채권자들의 만족을 위하여 환가포기하는 것이 파산재단에 유리하다고 판단하였습니다.

3. 환가가 포기된 자산의 처리

환가가 포기된 자산은 채무자 주식회사 지인건설의 자유재산이 되어 주식회사 지인건설의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다. 끝.

채무자 주식회사 지인건설의 파산관재인 변호사 최동욱

* 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관 아래 실시되는 것입니다. 이에 관하여는 파산관재인(전화번호: 02-6334-0817, 주소: 서울 서초구 서초대로 254, 1110호)에게 문의하시기 바랍니다. 이를 매수한다는 의사표시를 하여도 곧바로 이를 매수할 수 있는 것은 아니고, 매수인의 자금조달능력, 대금지급방법 등 여러 조건을 고려하여 매각 여부가 결정되고 이에 대한 법원의 허가가 필요한 점을 알려드립니다.

3) 채무자의 대표자는 해당 컨테이너박스와 관련하여 과거 협력업체에게 공동연구를 위하여 건축허가 명의를 빌려준 적은 있으나 해당 컨테이너 매입 등과 관련하여 채무자가 비용을 지출한 내역은 부존재한다고 진술하고 있고 파산관재인은 해당 컨테이너 매입, 건축을 위해 지출된 내역을 확인하지 못하였습니다.